МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 02 дугаар сарын 06 № 07/05 Улаанбаатар хот

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ШТАБЫН
ДАРГА, ХУРАНДАА Н.ЛХАГВАСАЙХАН
ТАНАА

“2026 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангид дээд оны хугацаат цэргийн алба хаагч шинэ цэргийн биед хүч хэрэглэн халдаж, ноцтой гэмтэл учруулсны улмаас тухайн байлдагч Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт хүргэгдсэн байна” гэх мэдээлэл олон нийтэд цацагдсаныг Комисс мэдээллээр бүртгэн авч, шалгах ажиллагааг эхлүүлсэн.

Мэдээлэл шалгах ажиллагааны хүрээнд 2026 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр тус эмнэлэгт очиж, байлдагч Б.Цэндсүрэн, түүний гэр бүлийн гишүүд болон эмчлэгч эмч, дэд хурандаа Ч.Хүдэрчулуун нартай уулзаж, тухайн үед болсон үйл явц, байлдагчийн биеийн байдал, ар гэрийнхнийх нь санал, хүсэлт, тухайн байлдагчийн биед учирсан гэмтэл, өвчний онош зэрэг асуудлаар тайлбар авах, Дотоодын цэргийн штабаас тухайн асуудалд холбогдуулан албан бичгээр болон амаар тайлбар авах зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Байлдагч Б.Цэндсүрэн нь Комисст өгсөн тайлбартаа “...манай рот оройн хоолны дараа гадна бие засах газарт жагсаалаар очиж, тамхи татаж, бие засахаар тарсан. Би тамхины цэг дээр салааныхаа 4 байлдагчтай цуг зогсож байхад салаан захирагчийн орлогч, түрүүч Г.Базарсад ирээд нэг цохичих уу гэхэд нь би тэг гэж хэлсэн. Салаа орлогч миний цээжин тус газар 3-4 удаа цохисон. Тэгээд жагс команд өгсөн, жагсаалд ороод би ухаан алдсан байсан...” гэх, эмчлэгч эмч, дэд хурандаа Ч.Хүдэрчулуун байлдагч “Б.Цэндсүрэнгийн ерөнхий биеийн байдал дунд, эрүү нүүрний мэргэжлийн талаас хүнд гэмтэл, түүний эрүүний үений хоёр толгой хугарч, зөрсөн, мөн эрүүний ясны зүүн талын их бие хугаралтай. Хагалгаа хийхээр төлөвлөөд байна...” гэх мэдээллийг тус тус өгсөн.

Мөн Дотоодын цэргийн штабаас 2026 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2/279 дүгээр албан бичгээр “Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн шуурхай удирдлагын жижүүр, ахмад Д.Ганзоригоос 2026 оны 01 дүгээр сарын 23-ны 23:00 цагийн орчимд "2025 оны 2 дугаар ээлжээр хугацаат цэргийн албанд татагдан ирсэн Б.Цэндсүрэн ухаан алдаж унаад эрүүний яс хугарч Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт хүргэгдсэн” гэх мэдээлэлд албаны шалгалтыг явуулсан талаарх мэдээллийг Комисст ирүүлжээ.

Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангид 2025 оны 12 дугаар сарын 23, 2026 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрүүдэд тус тус хугацаат цэргийн албан хаагчдын дунд дүрмийн бус харилцааны ноцтой зөрчил давтагдан гарч, хүний эрүүл мэндэд гэмтэл учирсан байна. Уг дүрмийн бус харилцаа гарах болсон шалтгаан нөхцөл нь 2025 оны 1 дүгээр ээлжээр татагдан албан хааж байгаа хугацаат цэргийн албан хаагчийг мөн оны 2 дугаар ээлжээр татагдан ирсэн хугацаат цэргийн албан хаагчдын салаан захирагчийн орлогч, бага даргаар

томилсноос үүдэн хугацааны ялгаа гаргаж, бага дарга шинэ цэргүүдээ журамлах ёстой гэсэн явцуу харилцаанаас үүссэн байхын зэрэгцээ шууд захирагч дарга нарын хараа хяналт сул байгаатай холбоотой гэж дүгнэлээ.

Дээр дурдсан дүрмийн бус харилцааны шалтгаан нь тус ангид 2025 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр гарсан дүрмийн бус харилцааны нөхцөл байдалтай ижилхэн байх бөгөөд энэ талаар Комиссын гишүүний 2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 07/04 дүгээр зөвлөмжид тодорхой тусгаж, арга хэмжээ авах талаар зөвлөсөн ч нөхцөл байдал хэвээр байгаад шүүмжлэлттэй хандаж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1.Нэг ээлжээр татагдан ирсэн хугацаат цэргийн алба хаагчдын дундаас түрүүч, дэд түрүүч нарыг сонгон томилох боломжтой эсэхийг судалж шийдвэрлэх;

2.Бага дарга бэлтгэх сургалт, сонгон шалгаруулах үйл явцад бие бялдрын хөгжил, сэтгэл зүйн тогтвортой байдал, зан харилцаа, ёс зүй, багаар ажиллах ур чадвар, сахилга хариуцлага, боловсролын түвшин зэргийг харгалзан сонгон томилох зохицуулалтыг журамлах, өөрийн хариуцаж байгаа салаа, тасгийн цэргийн алба хаагчдын эрх, эрх чөлөөнд халдах, хууль бус үйлдэл шаардахаас урьдчилан сэргийлэх талаар бүрэн ойлгуулах арга хэмжээ авах;

3.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 07/04 дүгээр зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж, ажиллах;

4.Хугацаат цэргийн алба хаагчдын дунд гарч буй дүрмийн бус харилцааны зөрчил нь зөвхөн сахилгын зөрчлөөр хязгаарлагдахгүй, хүний эрхийн ноцтой зөрчил тул эрүү, зөрчлийн хэрэгт хариуцлага хүлээх эрсдэлтэй талаар нийт хугацаат цэргийн алба хаагчдын дунд ухуулга, сургалтын ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

5.Нууцад хамаарах мэдээллээс бусад цэргийн алба, зохион байгуулалт, хугацаат цэргийн алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулж, сурталчлах замаар цэргийн албанд хүний эрх, эрх чөлөөнд халддаг (нэг шанаа авах, эр хүн шиг хариуцлагаа хүлээж, шийтгэл авч чаддаг байх) гэх мэт нийтийн дунд тогтсон хэвшмэл ойлголтыг арилгах арга хэмжээ авах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Шаардлагын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу шаардлагыг хүлээн авснаас хойш 20 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД